

1502744-03.2021.8.26.0536

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: DANIEL LEITE SEIFFERT SIMÕES

Comarca: Bertiooga

Foro: Foro de Bertiooga

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 18/07/2022

... REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE REDUÇÃO DE PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. TRANSPORTE DE ENTORPECENTES. ?MULA DO TRÁFICO?. FUNDAMENTOS CONCRETOS QUANTO À HABITUALIDADE OU A PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROIDO.

1. A aplicação da causa de diminuição de pena do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bertiooga

Foro de Bertiooga - 1ª Vara

Av. Anchieta, 162 / 192, Bertiooga-SP - cep 11250-000

1502744-03.2021.8.26.0536 - lauda

C O N C L U S ã O

Aos 18/07/2022, faço estes autos conclusos a(ao) MM. Juiz(a) de Direito da 1º Vara Judicial do Foro de Bertiooga, Dr(a). DANIEL LEITE SEIFFERT SIMÕES. Eu, , DANIEL LEITE SEIFFERT SIMÕES, Juiz Substituto, subscrevi.

SENTENÇA

Processo nº:

1502744-03.2021.8.26.0536

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos -

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RENAN BRAZ BUENO

SENTENÇA

Cuida-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo (MP) em face de RENAN BRAZ BUENO na qual lhe imputa a prática de infração penal, à luz do artigo 33, caput da Lei 11.343.2006.

Consta na denúncia que: Consta do inquérito Policial que, no dia 20 de Agosto de 2021, às 23 horas, na Rua Hum, 1 - Área Rural, nesta cidade e comarca de Bertiooga, RENAN BRAZ BUENO, qualificado às fls. 03 e 08, trazia consigo e guardava, para fins de entrega ao consumo de terceiros, cocaína, na quantidade de 685 gramas, acondicionada em 478 microtubos; crack, na quantidade de 115 gramas, em 477 pedras; e maconha, na quantidade de 980 gramas, acondicionadas em 239 porções, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 14, laudo de constatação provisória de fls. 15 e fotografia de fls. 22. Segundo apurado, nas circunstâncias objetivas de tempo e local acima mencionadas, o denunciado agia de forma suspeita, caminhando com uma mochila nas costas, de forma que, policiais militares que faziam patrulhamento padrão pelo local, resolveram abordá-lo. Regularmente revistado, constatou-se que o denunciado trazia consigo, dentro da mencionada mochila, as drogas descritas acima, já embaladas individualmente e prontas para o comércio espúrio. Na ocasião, o denunciado foi identificado como sendo RENAN BRAZ BUENO e, indagado informalmente, alegou que sua função era abastecer os pontos de venda de droga. Nessas

circunstâncias, o denunciado foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia de Polícia. A quantidade e variedade de drogas apreendidas e as circunstâncias em que se deu o flagrante, são elementos que estão a indicar, com a segurança necessária, que os entorpecentes se destinavam ao fornecimento e entrega a consumo de terceiros.

Efetuada a prisão em flagrante, decretou-se a prisão preventiva do acusado (fls. 45-47).

Oferecida a denúncia, determinou-se a notificação do acusado para o oferecimento de defesa prévia (fls. 101-102)

Notificado em 04 de novembro de 2021 (fl. 124), o acusado apresentou defesa prévia às fls. 136-137.

A denúncia foi recebida em 04 de fevereiro de 2022 (fls. 158-159), ocasião em que designou-se audiência de instrução e julgamento, na qual foi produzida a prova oral requerida pelas partes e, após, procedeu-se ao interrogatório.

Não houve requerimento de diligências complementares (CPP, art. 402).

Após, vieram os autos conclusos para sentença.

É o relatório. Passa-se a fundamentar e a decidir.

Trata-se de ação penal pública incondicionada.

Não há questões preliminares a serem analisadas, tampouco vícios processuais a serem sanados. Não se implementou prazo prescricional, tampouco outra causa extintiva de punibilidade no curso da persecução penal. Resta, por conseguinte, o exame do mérito.

A materialidade está suficientemente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 4), pelo boletim de ocorrência (fls. 5-7), pelo auto de exibição e apreensão (fl. 16), pelo auto de constatação preliminar (fl. 17) e pelo laudo de exame químico-toxicológico (fls. 172-174).

Quanto à autoria, é importante sumarizar o teor dos depoimentos colhidos.

A testemunha Roberto da Silva de Sousa, policial militar, declarou que o local é conhecido pela venda de drogas. Rua Um, bairro Vicente de Carvalho. É local de invasão, sendo necessário ir a pé. Ao chegarem no local, o Renan estava com uma mochila. Havia cocaína, maconha ou crack. Havia mais de quatrocentos eppendorfs de cocaína, mais de 400 porções de crack e 230 ou 250 porções de maconha. Não conhecia o réu. Recorda-se que ele disse que estava desempregado e que ganhava de 80 a 100 cem reais.

A testemunha Elton Rodrigues de Melo de Souza, policial militar, declarou que desembarcaram antes do ponto de venda. Caminharam ao local, surpreendendo o Renan, que estava com uma mochila. Em revista pessoal, identificaram que havia maconha, cocaína e crack na mochila. Recorda-se que deu um pouco mais de um quilo com todas as drogas. Em entrevista, ele informou que estava traficando no local, recebendo 80 reais por dia. Ele já estava no local de vendas. No momento ele não estava vendendo.

Em interrogatório, tem 19 anos. Solteiro. Não tem filhos. Trabalhou como pedreiro e garçom. A denúncia é verdadeira. Estava levando a droga para o local. Estava angustiado, sem emprego. Estava passando quando foi chamado por um menino, que o convidou a levar a bolsa para o ponto de venda. Precisava do dinheiro para comprar remédios para familiares. Virando a esquina, viu a viatura e ficou sem reação. Foi abordado e os policiais encontraram as drogas. É a primeira vez que praticou os fatos. Está arrependido. Não se recorda muito bem do que havia na mochila, mas sabia que havia drogas.

Há, portanto, prova robusta para a condenação. Em especial, observa-se a apreensão de grande quantidade de entorpecente em local conhecido pela venda de drogas, somado à confissão.

Tratando-se de crime de tráfico de drogas com agente primário, impõe-se analisar o cabimento ou não da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, p, 4º da Lei 11.363.2006. Conforme vem decidindo o E. Superior Tribunal de Justiça, a mera caracterização do agente como o responsável pelo transporte do entorpecente, por si só, não se mostra suficiente para se afastar o benefício. Com efeito, em atenção ao princípio da presunção de inocência, exige-se prova robusta da inserção habitual do traficante em organização criminoso, o que demonstra prova específica:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE REDUÇÃO DE PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. TRANSPORTE DE ENTORPECENTES. ?MULA DO TRÁFICO?. FUNDAMENTOS CONCRETOS QUANTO À HABITUALIDADE OU A PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, com o?consequente reconhecimento?do tráfico privilegiado, exige?que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa 2. A tese firmada no REsp n. 1.887.511/SP foi flexibilizada para admitir a modulação da fração de redução do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 na terceira fase da dosimetria, com base na quantidade e natureza das drogas apreendidas, desde que não tenham sido consideradas na fixação da pena-base (HC n. 725.534/SP, Terceira Seção do STJ). 3 O agente que, na qualidade de ?mula do tráfico? agiu de modo esporádico como como transportador da droga ? ainda que em grandes quantidades ? mesmo que receba como contraprestação vantagem pecuniária e que tenha ciência do que transportaria, não gera presunção de habitualidade delitiva e, portanto, não é suficiente para afastar o redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 4.Não se reconhece o tráfico privilegiado se, a partir do?modus operandi?da prática delitiva e de elementos concretos para se concluir o agente integra organização criminosa ou exerce o transporte de entorpecentes a serviço delas com habitualidade. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 641.417/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 24/6/2022.)

No caso em julgamento, não obstante a elevada quantidade de entorpecente, não há outros elementos seguros que possam demonstrar o envolvimento estável do réu com o crime organizado. O próprio contexto de sua prisão – encontro fortuito no momento do transporte – somando à sua conduta perante os policiais reforça o que foi alegado em interrogatório, não sendo suficiente para se afastar o benefício.

Passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, a culpabilidade (grau ou nível de reprovabilidade da conduta) não transcende aquela inerente à conduta típica praticada. Quanto aos antecedentes, a certidão de fls. 103 a 104 demonstra a primariedade. Em relação à conduta social e à personalidade, trata-se de circunstâncias subjetivas para cuja valoração não há elementos nos autos. Os motivos, as circunstâncias e as consequências da infração penal não transbordam o ordinário à espécie. Em, relação ao comportamento da vítima, este não é aplicável.

Quanto ao artigo 42 da Lei de Drogas, conforme fundamentação retro, a quantidade e a variedade de drogas pesam em desfavor do acusado, justificando o aumento da pena-base em 1/5.

Ante tais considerações, fixa-se a pena-base em 6 anos de reclusão e 600 dias-multa.

Incidentes as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, as quais, em conjunto, atenuam a pena em 1/5, retornando-a ao patamar mínimo.

Na terceira fase, incidente a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, p. 4º da Lei 11.343.2006, resultando na pena final de 1 ano e 08 meses de reclusão e 167 dias-multa.

Substituo a pena privativa de liberdade por duas pena restritivas de direito (CP, art. 44, I), quais sejam, prestação pecuniária de um salário mínimo e prestação de serviços à comunidade.

Para a aplicação da detração penal do art. 387, § 2.º, Código de Processo Penal, necessário o preenchimento de requisitos objetivos e subjetivos. No presente caso, inexistente prova do requisito subjetivo, inviabilizando-se a aplicação do benefício. Em atenção ao artigo 33, § 3º do Código Penal, o regime de pena é o aberto, considerando o quantum da pena imposta, bem coma primariedade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGA-SE PROCEDENTE EM PARTE a pretensão deduzida na denúncia, a fim de CONDENAR RENAN BRAZ BUENO ao cumprimento de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, mais 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, em razão da prática da infração penal descrita no artigo 33, caput da Lei 11.343/2006. Fica a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direito, quais sejam, prestação pecuniária de um salário mínimo e prestação de serviços à comunidade. Diante do regime fixado, expeça-se alvará de soltura, se por outro motivo não estiver preso.

Poderá o réu recorrer em liberdade.

Quanto aos bens apreendidos, deve ser decretada a sua perda em favor da União (CP, art. 91, II), conforme seja constatada ou não a sua prestabilidade, tudo na forma do art. 516, caput e §§ 1º a 5º das NSCGJ.

Após, por se tratar de multa aplicada de modo cumulado, intime-se para pagamento no prazo de 10 (dez) dias (CPP, art. 686), sem prejuízo da expedição de guia definitiva quanto à pena privativa de liberdade e da intimação para pagamento das custas (NSCGJ/SP, art. 480, caput e § 1º). Recolhida a multa, comunique-se ao Juízo da Execução Penal competente para a execução da pena privativa de liberdade/pena restritiva de direitos imposta (NSCGJ/SP, art. 480, § 2º).

Não sendo promovido o pagamento, expeça-se certidão de sentença e dê-se vista ao Ministério Público. Após, prossiga-se conforme art. 480-A das NSCGJ/SP.

Custa pelo ora condenado (CPP, art. 804). Suspensa a exigibilidade em razão da hipossuficiência presumida da pessoa natural e também constatada pela representação por advogado dativo e pela instrução processual (CPC, art. 98, § 3º, c/c CPP, art. 3º). Após o cálculo, intime-se para pagamento no prazo de 60 (sessenta) dias (NSCGJ/SP, art. 1.098, § 2º).

Registro dispensado (NSCGJ, art. 72, § 6º). Publique-se. Intimem-se, inclusive a vítima, preferencialmente por meio eletrônico (CPP, art. 201, §§ 2º e 3º e Comunicado CG n. 262/2020).

Expeça-se certidão de honorários ao advogado dativo, em percentual compatível com a fase processual, em caso de nomeação promovida com base no convênio OAB/DPE-SP.

Transitada em julgado, expeça-se guia de execução definitiva (Resolução n. 113/2010-CNJ) e promovam-se as anotações e comunicações necessárias (CPP, art. 809), inclusive ao Tribunal Regional Eleitoral, em atenção ao art. 15, III, da CR/88, e ao Instituto de Identificação (IIRGD-SP).

Bertioga, 18 de julho de 2022.

Juiz(a) de Direito: DANIEL LEITE SEIFFERT SIMÕES

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA